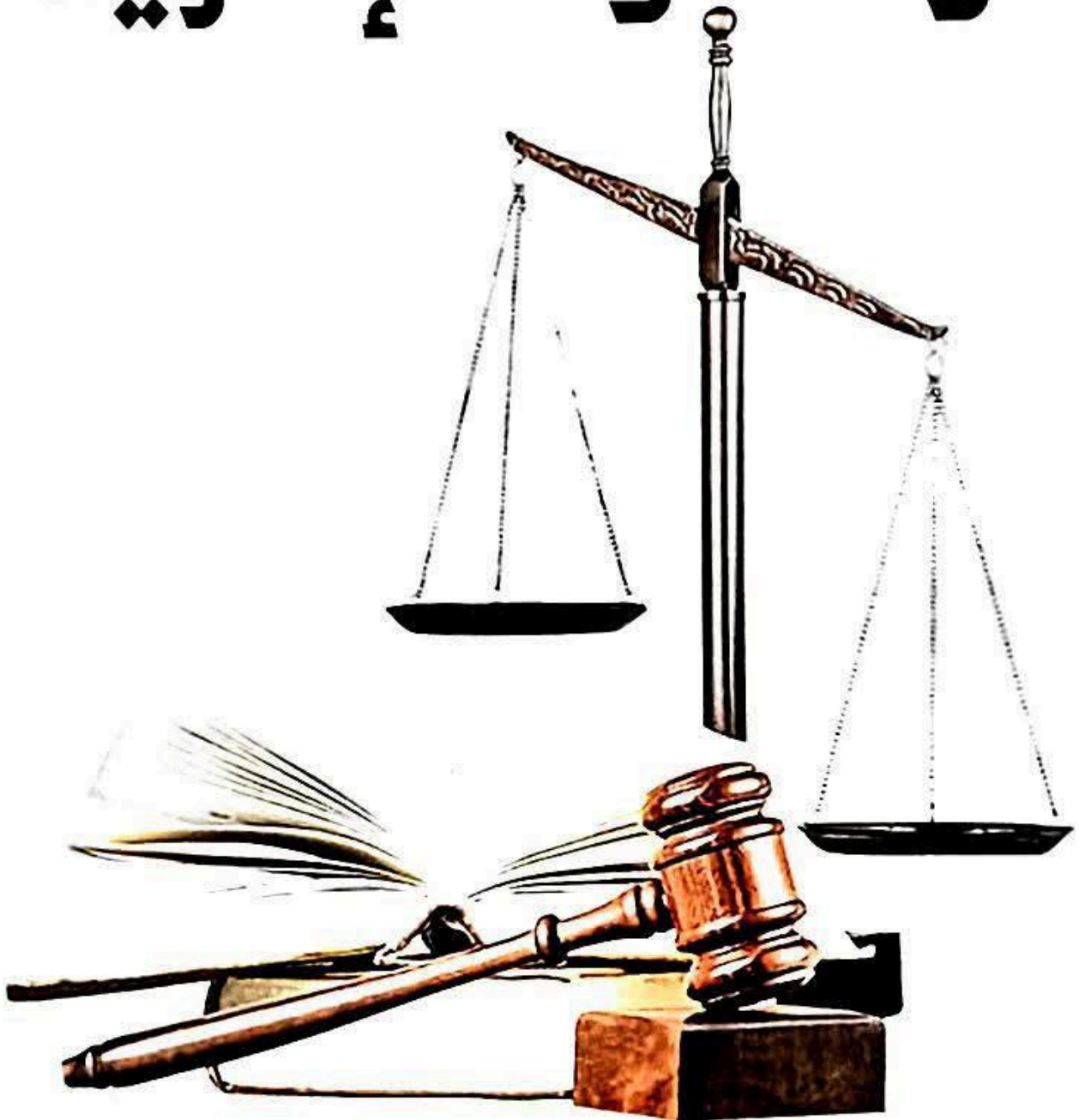


د. حنان مزهود

القرارات والعقود الإدارية



دار ومضة
مطبعة وناشر

عنوان الكتاب: القرارات والعقود الإدارية

المؤلف (ة): د. حنان مزهود

السداسي الثاني 2024

رقم الإيداع: 4-392-22-9931-978

الناشر: دار ومضة للنشر والتوزيع والترجمة

إيميل: wamdaedition@gmail.com

هاتف: 00213657300415 / 034550887

المقر: جيجل - الجزائر

المدير العام: د. سميرة قنون

تدقيق وإخراج فني: فريق ومضة

تصميم: بيبلس

جميع الحقوق محفوظة للناشر

الآراء الواردة في الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشر

يمنع نسخ أو استعمال الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية

أو أية وسيلة نشر أخرى من دون إذن خطي من الناشر

فهرس المحتويات

5.....	إهداء
7.....	مقدمة
11.....	الباب الأول: القرارات الإدارية
12.....	الفصل الأول: ذاتية القرارات الإدارية
12.....	المبحث الأول: التعرف بالقرارات الإدارية
13.....	المطلب الأول: تعريف القرارات الإدارية
13.....	الفرع الأول: التعرف الفقهي للقرارات الإدارية
15.....	الفرع الثاني: التعرف القضائي للقرارات الإدارية
18.....	المطلب الثاني: عناصر القرارات الإدارية
18.....	الفرع الأول: القرار الإداري تصرف قانوني
23.....	الفرع الثاني: القرار الإداري تصرف قانوني صادر عن سلطة إدارية
29.....	الفرع الثالث: القرار الإداري تصرف قانوني انفرادي
33.....	المبحث الثاني: أنواع القرارات الإدارية
33.....	المطلب الأول: أنواع القرارات الإدارية من حيث مداها أو عموميتها
33.....	الفرع الأول: القرارات الإدارية التنظيمية (اللانحية)
48.....	الفرع الثاني: القرارات الإدارية الفردية
49.....	الفرع الثالث: الآثار المترتبة عن التمييز بين القرارات الإدارية التنظيمية والقرارات الإدارية الفردية
51.....	المطلب الثاني: أنواع القرارات الإدارية من حيث تكوينها
51.....	الفرع الأول: القرارات الإدارية البسيطة
51.....	الفرع الثاني: القرارات الإدارية المركبة

- الفرع الثالث: أهمية التمييز بين القرارات الإدارية البسيطة والمركبة.....52
- المطلب الثالث: أنواع القرارات الإدارية من حيث نفاذها في مواجهة الأفراد..53
- الفرع الأول: القرارات الإدارية النافذة في مواجهة الأفراد.....53
- الفرع الثاني: القرارات الإدارية غير النافذة في مواجهة الأفراد.....54
- المطلب الرابع: أنواع القرارات الإدارية من حيث الخضوع لرقابة القضاء55
- الفرع الأول: القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء.....55
- الفرع الثاني: القرارات الإدارية غير الخاضعة لرقابة القضاء.....57
- المطلب الخامس: أنواع القرارات الإدارية من حيث طريقة إفصاح الإدارة عنها
-67
- الفرع الأول: القرارات الإدارية الصريحة.....67
- الفرع الثاني: القرارات الإدارية الضمنية.....69
- الفرع الثالث: القرارات الإدارية السلبية.....70
- المطلب السادس: أنواع القرارات الإدارية من حيث الجهة المصدرة74
- الفرع الأول: القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات المركزية.....74
- الفرع الثاني: القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات اللامركزية.....81
- المبحث الثالث: تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال.....83
- المطلب الأول: تمييز القرارات الإدارية عن الأعمال التشريعية.....83
- الفرع الأول: تمييز القرارات الإدارية عن الأعمال التشريعية وفقا للمعيار الشكلي.....83
- الفرع الثاني: تمييز القرارات الإدارية عن الأعمال التشريعية وفقا للمعيار الموضوعي.....85
- المطلب الثاني: تمييز القرارات الإدارية عن الأعمال القضائية.....86

الفرع الأول: تمييز القرارات الإدارية عن الأعمال القضائية وفقا للمعيار الشكلي.....	86
الفرع الثاني: تمييز القرارات الإدارية عن الأعمال القضائية وفقا للمعيار الموضوعي.....	87
المطلب الثالث: تمييز القرارات الإدارية عن أعمال السيادة.....	89
المطلب الرابع: تمييز القرارات الإدارية عن أعمال الإدارة المادية.....	89
الفصل الثاني: أركان القرارات الإدارية.....	91
المبحث الأول: الأركان الشكلية للقرارات الإدارية.....	91
المطلب الأول: ركن الاختصاص في القرارات الإدارية.....	91
الفرع الأول: مصادر ركن الاختصاص.....	92
الفرع الثاني: عناصر ركن الاختصاص.....	98
الفرع الثالث: عيب عدم الاختصاص.....	104
المطلب الثاني: ركن الشكل في القرارات الإدارية.....	107
الفرع الأول: تعريف ركن الشكل في القرارات الإدارية.....	107
الفرع الثاني: أنواع الشكليات في القرارات الإدارية.....	108
المطلب الثالث: ركن الإجراءات في القرارات الإدارية.....	118
الفرع الأول: تعريف ركن الإجراءات في القرارات الإدارية.....	119
الفرع الثاني: ضوابط ركن الإجراءات.....	120
الفرع الثالث: صور الإجراءات في القرارات الإدارية.....	122
المبحث الثاني: الأركان الموضوعية للقرارات الإدارية.....	124
المطلب الأول: ركن السبب في القرارات الإدارية.....	124
الفرع الأول: التعريف بركن السبب في القرارات الإدارية.....	125

الفرع الثاني: شروط صحة ركن السبب.....	130
الفرع الثالث: أثر تخلف ركن السبب على صحة القرارات الإدارية.....	131
المطلب الثاني: ركن المحل في القرارات الإدارية.....	136
الفرع الأول: تعريف ركن المحل في القرارات الإدارية.....	136
الفرع الثاني: شروط صحة المحل في القرارات الإدارية.....	137
الفرع الثالث: أثر عيوب المحل على صحة القرارات الإدارية.....	139
المطلب الثالث: ركن الغاية في القرارات الإدارية.....	140
الفرع الأول: تعريف ركن الغاية في القرارات الإدارية.....	140
الفرع الثاني: ضوابط ركن الغاية في القرارات الإدارية.....	141
الفرع الثالث: عيب ركن الغاية في القرارات الإدارية: الانحراف بالسلطة.....	143
الفصل الثالث: النظام القانوني للقرارات الإدارية.....	147
المبحث الأول: نفاذ القرارات الإدارية.....	148
المطلب الأول: نفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الإدارة.....	149
الفرع الأول: النفاذ الفوري: القاعدة العامة في نفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الإدارة.....	149
الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على قاعدة النفاذ الفوري للقرارات الإدارية.....	150
المطلب الثاني: نفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الأفراد (سريان القرار الإداري).....	154
الفرع الأول: نشر القرارات الإدارية التنظيمية.....	155
الفرع الثاني: تبليغ القرارات الإدارية الفردية.....	160
الفرع الثالث: العلم اليقيني كوسيلة للعلم بالقرارات الإدارية.....	165

المبحث الثاني: تنفيذ القرارات الإدارية.....	168
المطلب الأول: التنفيذ الاختياري للقرارات الإدارية.....	169
المطلب الثاني: التنفيذ الجبري للقرارات الإدارية.....	169
الفرع الأول: تعريف التنفيذ الجبري للقرارات الإدارية.....	170
الفرع الثاني: حالات اللجوء إلى التنفيذ الجبري.....	173
المطلب الثالث: تنفيذ القرارات الإدارية عن طريق القضاء.....	176
الفرع الأول: التنفيذ القضائي للقرارات الإدارية بطلب من الإدارة.....	176
الفرع الثاني: التنفيذ القضائي للقرارات الإدارية بطلب من الأفراد.....	178
المطلب الثالث: وقف تنفيذ القرارات الإدارية.....	179
الفرع الأول: الأثر غير الموقوف للطعن القضائي في القرارات الإدارية.....	179
الفرع الثاني: الأثر الموقوف للطعن القضائي.....	180
المبحث الثالث: نهاية القرارات الإدارية.....	183
المطلب الأول: النهاية العادية للقرارات الإدارية.....	183
المطلب الثاني: النهاية الإدارية للقرارات الإدارية.....	185
الفرع الأول: نهاية القرارات الإدارية عن طريق الإلغاء الإداري.....	186
الفرع الثاني: نهاية القرارات الإدارية عن طريق السحب.....	193
المطلب الثاني: النهاية القضائية للقرارات الإدارية.....	199
الفرع الأول: التعريف بدعوى الإلغاء.....	199
الفرع الثاني: أوجه الطعن بالإلغاء.....	202
الباب الثاني: العقود الإدارية.....	205
الفصل الأول: مفهوم العقود الإدارية.....	206

المبحث الأول: التعريف بالعقود الإدارية.....	206
المطلب الأول: نشأة نظرية العقود الإدارية.....	206
الفرع الأول: خضوع العقود الإدارية للنظرية العامة للعقد في مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية.....	207
الفرع الثاني: ميلاد نظرية متميزة للعقود الإدارية في مرحلة ما بعد الثورة الفرنسية.....	208
المطلب الثاني: التعريف بالعقود الإدارية.....	214
الفرع الأول: تعريف العقود الإدارية.....	214
الفرع الثاني: تمييز العقود الإدارية عن العقود الأخرى.....	215
المبحث الثاني: معايير تحديد العقد الإداري.....	217
المطلب الأول: المعيار التشريعي في تحديد العقود الإدارية.....	217
المطلب الثاني: المعايير القضائية في تحديد العقود الإدارية.....	222
الفرع الأول: وجود الإدارة العامة كطرف في العقد.....	222
الفرع الثاني: اتصال العقد بنشاط مرفق عام.....	230
الفرع الثالث: تضمن العقد شروطا استثنائية.....	232
المبحث الثالث: أنواع العقود الإدارية.....	237
المطلب الأول: عقد الامتياز.....	237
الفرع الأول: تعريف عقد الامتياز.....	237
الفرع الثاني: آثار عقد الامتياز ونهايته.....	240
الفرع الثالث: عقود إنشاء وتشغيل ونقل الملكية B.O.T.....	242
المطلب الثاني: عقد الأشغال العامة.....	243
الفرع الأول: العناصر المميزة لعقد الأشغال العامة.....	244

- 245.....الفرع الثاني: الآثار المترتبة عن عقد الأشغال العامة.
- 246.....الفرع الثالث: نهاية عقد الأشغال العامة.
- 247.....المطلب الثالث: عقد التوريد.
- 247.....الفرع الأول: خصوصية عقد التوريد.
- 248.....الفرع الثاني: آثار عقد التوريد ونهايته.
- 249.....الفرع الثالث: عقود التوريد والمزاد الإلكتروني العكسي.
- 252.....المطلب الرابع: عقد القرض العام.
- 253.....الفرع الأول: صور عقد القرض العام.
- 254.....الفرع الثاني: انقضاء عقد القرض العام.
- 255.....المطلب الخامس: عقد النقل الإداري.
- 255.....الفرع الأول: تعريف عقد النقل الإداري.
- 257.....الفرع الثاني: آثار عقد النقل الإداري ونهايته.
- 258.....المطلب السادس: عقد الصفقة العمومية.
- 260.....الفصل الثاني: النظام القانوني للعقود الإدارية.
- 260.....المبحث الأول: إبرام العقود الإدارية.
- 261.....المطلب الأول: الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.
- 261.....الفرع الأول: تحديد الحاجات الواجب تلبيتها.
- 264.....الفرع الثاني: الإعداد المسبق لدفاتر الشروط.
- 266.....الفرع الثالث: اعتماد معايير موضوعية في اختيار المتعاقد مع الإدارة....
- 268.....المطلب الثاني: المبادئ التي تحكم إبرام العقود الإدارية.
- 269.....الفرع الأول: المبادئ الأساسية التي تحكم عمليات إبرام العقود الإدارية.

الفرع الثاني: مبدأ مراعاة مقتضيات احترام البيئة وأهداف التنمية	
المستدامة كمبدأ حديث من مبادئ الصفقات العمومية.....	283
المطلب الثالث: طرق اختيار المتعاقد مع الإدارة.....	285
الفرع الأول: طلب العروض: القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية	
.....	286
الفرع الثاني: التفاوض كأسلوب استثنائي لإبرام الصفقات العمومية	291
المبحث الثاني: تنفيذ العقود الإدارية.....	304
المطلب الأول: سلطات الإدارة المتعاقدة.....	305
الفرع الأول: سلطة الرقابة والإشراف على تنفيذ العقود الإدارية.....	305
الفرع الثاني: سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري.....	307
الفرع الثالث: سلطة الإدارة في توقيع جزاءات على المتعاقد معها.....	311
المطلب الثاني: حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة.....	329
الفرع الأول: حقوق المتعاقد مع الإدارة.....	329
الفرع الثاني: التزامات المتعاقد مع الإدارة.....	357
المبحث الثالث: نهاية العقود الإدارية.....	361
المطلب الأول: نهاية العقود الإدارية نهاية طبيعية.....	361
الفرع الأول: تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما التعاقدية تنفيذا كاملا.....	361
الفرع الثاني: انتهاء مدة العقد.....	362
المطلب الثاني: نهاية العقود الإدارية نهاية غير طبيعية.....	362
الفرع الأول: الفسخ الاتفاقي (التعاقدي).....	363
الفرع الثاني: الفسخ الإداري.....	364
الفرع الثالث: الفسخ القضائي.....	368

369.....	الفرع الرابع: الفسخ بقوة القانون
370.....	قائمة بأهم المراجع والمصادر
383.....	فهرس المحتويات

القرارات والعقود الإدارية



تضطلع الإدارة العامة بأعباء الخدمة العمومية وتلبية احتياجات الأفراد والمحافظة على النظام العام وهي تمارس في سبيل ذلك نوعين من الأعمال، أعمال مادية، وأعمال قانونية تستهدف من ورائها ترتيب آثار قانونية مختلفة، قد تباشرها بإرادتها المنفردة دون أن تشاركها في ذلك إرادة أخرى ودون رضا أو قبول المعنيين بها هي القرارات الإدارية، وقد تشترك في ذلك مع إرادة أخرى من خلال ما تبرمه من اتفاقات وتعاقدات مع أشخاص طبيعية أو معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص، تخرج عما هو مألوف في التعاقدات التي يبرمها الأفراد، تحت مسمى العقود الإدارية.

تعد القرارات الإدارية أهم صور الأعمال الإدارية شيوعاً لكونها لا تستلزم تواجد إرادتين أو أكثر لإحداث أثر قانونية، بل يكفي لقيامها توجه الإدارة بإرادتها المنفردة لإحداث مراكز قانونية جديدة أو تعديل أو إلغاء مراكز قائمة، وهي تقوم على أركان شكلية وأخرى موضوعية تشكل عناصر مشروعيتها الداخلية والخارجية.

أما العقود الإدارية فهي الوجه الآخر للأعمال القانونية للإدارة العامة والتي لا تباشرها بإرادتها المنفردة ولكن بالتلاقي مع إرادة أخرى، وهي تقوم على توافر عناصر أساسية تشكل أوجه ذاتية هذا النوع من العقود. تأسيساً على ما سبق سيتولى هذا المؤلف بيان النظام القانوني لكل من القرارات والعقود الإدارية مع إبراز ذاتيتهما مقارنة بالأعمال القانونية الأخرى، سواء كانت خاضعة للقانون العام أو الخاص.

د. حنان مزهود

ISBN



9 789931 223924

wamdaedition@gmail.com

00213657300415

Dar wamda



رقم الإيداع الدولي: 978-9931-22-392-4

للشعر
والنوع
والترجمة

عبار
مفصلة